

1504848-19.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Giorgetti Peres

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... negou que a droga era destinada ao tráfico. Contou que a droga encontrada era para o seu uso.

A prova coligida não é firme a ponto de condenar o réu pela prática do tráfico de drogas. A desclassificação é medida justa, visto que o tráfico de drogas não restou bem caracterizado.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido acusatório, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504848-19.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504848-19.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERALDO CLEMENTINO DE SOUZA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Giorgetti Peres

Vistos.

EVERALDO CLEMENTINO DE SOUZA (RG 26091508/SP) foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, por que no dia 22 de fevereiro de 2021, por volta de 11h40, na Av. do Estado, nº 3.500, nesta cidade e comarca, teria consigo, com a finalidade de posterior entrega a terceiros, 38.45g (trinta e oito gramas e quarenta e cinco decigramas) da substância Cannabis Sativa L, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

O acusado foi preso em flagrante (fl. 4).

Foi concedida liberdade provisória (fls. 81/85).

As tentativas de citação do acusado restaram infrutíferas (fls. 114 e 123). Foi decretada a prisão preventiva (fl. 135), e o mandado de prisão foi cumprido (fls. 141/142).

O réu foi citado (fl. 149). A Defensoria Pública apresentou defesa prévia e requereu a revogação da prisão preventiva (fls. 152/154).

A denúncia foi recebida e foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva

formulado pela Defesa (fl. 163).

Na audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas. O réu foi interrogado. As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 5/9), auto de prisão em flagrante (fl. 4) e o laudo químico-toxicológico definitivo (fl. 110/112), bem como pelas provas orais abaixo transcritas.

A testemunha policial Pablo Henrique Donizete de Almeida, extrajudicialmente, declarou que ele e a equipe de Policiais estavam em patrulhamento quando viram o acusado, que apresentou atitude suspeita, uma vez que mostrou certo nervosismo. Disse que, dessa forma, a equipe decidiu pela abordagem, sendo que foram encontrados na posse do indiciado 10 papérolas de substância esverdeada semelhante à maconha, R\$ 146,00 (cento e quarenta e seis reais) e um celular positivo. Destacou que questionou o acusado sobre a posse dos objetos, mas o acusado manteve-se em silêncio. Afirmou que, diante dos fatos deu voz de prisão em flagrante e conduziu o indiciado ao 1º D.P.

A testemunha policial Celso Augusto do Amaral Santos, em sede policial, afirmou que ele e a equipe de Policiais estavam em patrulhamento quando viram o indiciado, que apresentou atitude suspeita, uma vez que mostrou certo nervosismo. Narrou que, dessa forma, a equipe decidiu pela abordagem, sendo que foram encontrados na posse do indiciado 10 papérolas de substância esverdeada semelhante à maconha, R\$ 146,00 (cento e quarenta e seis reais) e um celular positivo. Afirmou que o condutor questionou sobre a posse dos objetos, mas o indiciado manteve-se em silêncio. Aduziu que, diante dos fatos, o condutor deu voz de prisão em flagrante e conduziu o indiciado ao 1º D.P.

Os policiais reiteraram em juízo o relato prestado na fase policial.

O réu, interrogado em juízo, contou que os fatos aconteceram da forma como os policiais narraram, porém negou que a droga era destinada ao tráfico. Contou que a droga encontrada era para o seu uso.

A prova coligida não é firme a ponto de condenar o réu pela prática do tráfico de drogas. A desclassificação é medida justa, visto que o tráfico de drogas não restou bem caracterizado.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido acusatório, desclassificando-se a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 e, por consequência, condeno o réu EVERALDO CLEMENTINO DE SOUZA (RG 26091508/SP) a cumprir a pena de prestação de serviços à comunidade por 5 (cinco) meses.

No entanto, considerando-se que o réu está preso desde 3 de dezembro de 2021 (fls. 141/142), operando-se a detração nos termos do art. 42 do Código Penal, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE, pelo cumprimento, nos termos do art. 66, II, da Lei de Execução Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Fica autorizada a devolução do dinheiro e do aparelho celular apreendido ao legítimo proprietário, com as cautelas devidas, procedendo-se, se o caso, na forma do artigo 123 do Código de Processo Penal, em relação ao objeto. Expeça-se o necessário.

P.I.C.

São Paulo, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA